

1500792-27.2021.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... condenado pela execução dum crime de roubo majorado (fls. 44-46).

A conduta social, consistente na forma como o indivíduo se comporta perante a família, o trabalho e a sociedade, não foi suficientemente apurada.

A personalidade do agente diz respeito à "sua índole, à sua maneira de agir e de sentir, ao próprio caráter do agente. Deve-se averiguar se o crime praticado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

1ª Vara

Rua Marcilio Dias 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500792-27.2021.8.26.0491 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500792-27.2021.8.26.0491

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299545/2021 - DEL.POL.RANCHARIA, 21185098 - DEL.POL.RANCHARIA, 1550/21/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2299545 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo Soares Barreto

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, com supedâneo nos artigos 128, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e 24, caput, do Código de Processo Penal, denunciou RICARDO SOARES BARRETO, já qualificado, em razão da perpetração, em tese, do delito tipificado no artigo 171, §§ 2º-A e 4º, do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso II, do mesmo Codex, assim narrado na exordial:

"Consta do incluso inquérito policial que, na data de 04 de novembro de 2021, às 1h30min, na Rua Monte Castelo, 418 - Vila Cantizani, nesta cidade e comarca de

Rancharia, RICARDO SOARES BARRETO, qualificado às fls. 09, tentou obter, para si, vantagem ilícita, induzindo em erro mediante meio fraudulento através de contato telefônico a vítima ANNA BOROSNK, pessoa idosa com 85 anos.

Segundo restou apurado, o ofendido entrou em contato via telefone com a ofendida e, dizendo ser funcionário da Caixa Econômica Federal, aduziu que seu cartão bancário fora clonado e que deveria ser recolhido, mencionando que alguém do Banco passaria em sua residência para buscá-lo, inclusive a senha.

Contudo, a ofendida ligou para seu sobrinho Jorge Tassi, narrou a história e este acionou a Guarda Municipal. Os Guardas Municipais foram até o local e fizeram contato com a vítima, a qual mencionou que uma mulher, motorista de táxi, havia buscado seu cartão no local.

Assim, fizeram contato com o taxista Nilton César, que mencionou ter sido contratado por um homem para a coleta de um documento, tendo repassado a corrida a sua esposa, Giovana.

Assim, quando o acusado telefonou para Giovana solicitando a entrega do documento obtido, esta passou o telefone para a GCM Meilene, que se fez passar por Michele e combinou a entrega na Rodoviária.

Já neste local, o denunciado se apresentou junto com sua esposa e filho e acabou preso em flagrante” (fls. 116-118).

A denúncia, a 11 de novembro de 2021, foi recebida, determinando-se a citação do acusado RICARDO SOARES BARRETO para responder, por escrito, à acusação (fl. 120-121).

Regularmente citado (fl. 135), o denunciado RICARDO SOARES BARRETO, por intermédio de seu defensor constituído (fl. 192), apresentou resposta à acusação (fls. 140-148).

Não se vislumbrando nenhuma hipótese de absolvição sumária, designou-se data para a audiência de instrução e julgamento (fl. 154-156).

Durante a instrução, foram ouvidas a ofendida e as testemunhas e interrogado o imputado RICARDO SOARES BARRETO.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há questões pendentes.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo questões preliminares ou prejudiciais, passo, incontinenti, ao exame do mérito.

A materialidade do fato delituoso foi comprovada com o auto de prisão em flagrante (fls. 1-2), o boletim de ocorrência (fls. 11-14), o auto de exibição e apreensão (fls. 15-16), o laudo pericial (fls. 160-187) e os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

No que pertine à autoria, ela é certa e recai sobre o acusado RICARDO SOARES BARRETO, consoante se depreende dos elementos de informação e de prova, abaixo

sintetizados.

A ofendida Anna Borosnk relatou ter recebido uma chamada; perguntaram-lhe se o seu cartão fora clonado, ou se sentia falta de alguns valores; alguém passaria na sua casa para pegar o seu cartão; ligou ao seu sobrinho, que lhe orientou a nada entregar; contatou a autoridade policial; uma moça, num táxi, foi até a sua casa dizendo que a tinham contratado para pegar um documento; ela foi embora, porém deixou o cartão de identificação; o rapaz foi preso na rodoviária; soube por terceiros.

O testigo Nilton Cesar Maciel da Silva disse se taxista. Naquela tarde, uma pessoa o contatou e solicitou que fosse buscar um envelope lacrado na residência doutra pessoa. Estava noutro serviço, motivo por que pediu que sua esposa fosse até lá. Sua esposa foi até a casa da vítima. Tendo em vista que não entregou nada, deixou com ela um cartão da empresa de motorista. Foram contatados pela Guarda Municipal. Passaram todas as informações ao agentes da autoridade.

A Guarda Municipal Meilene Julião dos Santos informou ter sido contatada acerca duma tentativa de estelionato. Jorge Tassi, funcionário do Fórum, noticiou que Anna Borosnk seria a potencial vítima. Dirigiu-se até a casa dela. Esta noticiou que uma mulher, taxista, lá esteve minutos antes; tinha ido buscar o seu cartão bancário, pois, em tese, fora clonado. Fez, então, contato com o taxista, Nilton Cesar Maciel da Silva. Informou-o que se tratava dum golpe. Ele passou as informações da pessoa que o ligou. Nilton Cesar Maciel da Silva informou ao contratante que sua esposa, Giovana, teria pegado os documentos na casa da vítima; passou o telefone de Meilene Julião dos Santos como se fosse Giovana. Confirmou ao estelionatário que estava na posse dos documentos e acertou o local de entrega. Por volta de 1h20min, o acusado chegou na Rodoviária. Inicialmente rechaçou o cometimento do crime, mas depois confessou.

Interrogado judicialmente, RICARDO SOARES BARRETO, incialmente, refutou a prática do crime; após, porém, confessou ter vindo a Rancharia-SP para pegar o cartão da vítima e entregar para terceiros. Indagado, assumiu saber que seria usado para fins espúrios.

Esses foram os elementos de informação e de prova produzidos. Diante deles, indubitável se mostra a autoria, de maneira a se revelar como o único desate possível o condenatório.

Como se viu acima, o réu RICARDO SOARES BARRETO confessou a prática do fato delituoso a ele imputado na denúncia; vale dizer, deveras foi contratado por uma pessoa para buscar um cartão de banco nesta cidade, que seria usado para fins ilícitos.

Embora cediço, a confissão não deve ser aferida de forma isolada, mas em conjunto com o restante da prova colhida. Em outras palavras: sozinha, ela não justifica um juízo condenatório; mas, por outro lado, quando situada na mesma linha dos demais elementos produzidas, em conformidade e harmonia, pode ser valorada pelo magistrado para produzir uma sentença condenatória.

Por essa vereda caminha a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIME. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). INSURGÊNCIA DA DEFESA. CONFISSÃO JUDICIAL UTILIZADA COMO ÚNICO MEIO DE PROVA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. PROVA DIRETA. COMPATIBILIDADE E CONCORDÂNCIA COM O QUADRO PROBATÓRIO. SENTENÇA ESCORREITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR - 4ª C. Criminal - 0005035-58.2014.8.16.0153 - Santo

Antônio da Platina - Rel.: Fernando Wolff Bodziak - J. 17.05.2018) - grifei.

"[...] No caso, a confissão do paciente, mesmo que parcial, somada às outras provas constantes dos autos, contribuiu para o reconhecimento da autoria e consequente condenação. [...]" (HC 386.477/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017).

In casu, a confissão foi ratificada pelo depoimento da vítima que narrou com detalhes a empreitada criminosa.

Em casos tais, embora cediço, a palavra da vítima mostra-se bastante relevante, visto que, na maioria das vezes, os crimes patrimoniais são perpetrados às furtadelas, longe dos olhos doutros testigos.

Além do mais, o depoimento da Guarda Municipal Meilene Julião dos Santos constitui, também, rica prova do delito. Sim, porque eles também corroboraram com a versão da ofendida Anna Borosnk e de todo acervo probatório.

Saliente-se inexistir, no ordenamento processual penal, qualquer vedação à acolhida das narrativas de agentes públicos, como se infere da leitura conjunta dos artigos 202 e 207, ambos do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é farta no sentido do aceite das palavras de policiais militares que participaram das investigações ou efetuaram a prisão, seguindo, como exemplo, excertos de decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente:

"Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva processual." (STJ, HC 241.728/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 14/03/2013).

"É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662/PE, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 05/09/2006).

Passando assim as coisas, diante da confissão, dos depoimentos das testemunhas, do laudo pericial e do auto de exibição e apreensão, é possível afirmar, sem dúvidas, que o imputado RICARDO SOARES BARRETO é autor do estelionato narrado na denúncia.

O estelionato se deu na modalidade tentada, visto que a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente (artigo 14, inciso II, do Código Penal).

Mas não é só isso.

Incide a qualificadora prevista no § 2º-A do artigo 171 do Código Penal, uma vez que a tentativa de fraude se deu por meio de contato telefônico.

Incide, também, a majorante do § 4º do artigo 171 do Código Penal, pois a vítima contava com mais de oitenta anos.

Por derradeiro, não socorre em favor do acusado RICARDO SOARES BARRETO nenhuma causa excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

3. DOSIMETRIA DA PENA

Considerando as diretrizes estabelecidas pelo artigo 68 do Código Penal, passo à individualização da pena imposta ao acusado RICARDO SOARES BARRETO.

3.1. Circunstâncias judiciais

No que tange à culpabilidade, impõe-se que se examine “a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta” (in Cezar Roberto BITENCOURT, Código penal comentado. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 375).

Deve-se entender, por antecedentes, os fatos anteriores perpetrados pelo denunciado RICARDO SOARES BARRETO. A finalidade desse modulador é simplesmente demonstrar a maior ou menor afinidade do agente com a prática delituosa.

Vislumbro que o imputado RICARDO SOARES BARRETO ostenta maus antecedentes, pois: i. nos autos n. 0006272-11.2010.8.0050 foi definitivamente condenado pela perpetração dum crime de receptação; e ii. nos autos n. 0045456-76.2007.8.26.0050 foi definitivamente condenado pela execução dum crime de roubo majorado (fls. 44-46).

A conduta social, consistente na forma como o indivíduo se comporta perante a família, o trabalho e a sociedade, não foi suficientemente apurada.

A personalidade do agente diz respeito à “sua índole, à sua maneira de agir e de sentir, ao próprio caráter do agente. Deve-se averiguar se o crime praticado se afina com a individualidade psicológica do agente, caso em que essa sua personalidade voltada ao delito pesará em seu desfavor” (in Celso DELMANTO. Código Penal Comentado. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 111). Não há, nestes autos, informações suficientes, motivo por que deixo de valorá-la.

Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime. Avidez por lucro fácil, em detrimento de terceiros. Normais, então, ao tipo penal.

As circunstâncias do crime são as condições que gravitam a prática da infração penal e que são relevantes no caso concreto, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes. Reputo-as graves, porquanto se valeu de perspicácia em detrimento de pessoa vulnerável (idoso); no entanto, não será valorada nesta fase, sob pena de bis in idem.

As consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou o menor dano (ou risco de dano) para a vítima ou para a própria coletividade. Embora graves, não se mostraram anormais, de sorte que não devem influir na dosimetria da pena.

Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do injusto.

Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, que não lhe são totalmente desfavoráveis, salvo no que tange aos antecedentes, motivo por que exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), o que totaliza 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Deveras, recomenda-se, nesta etapa, a majoração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021); no entanto, reputo razoável e

justo o aumento de 1/6 (um sexto), relativamente aos antecedentes, porque há duas condenações por crimes patrimoniais.

3.2. Circunstâncias atenuantes e agravantes

Incide a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, vale dizer, a da confissão espontânea.

Isso porque se a confissão do agente é utilizada pelo magistrado como fundamento para embasar a condenação, a circunstância atenuante deve ser valorada em favor do réu (enunciado 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), "não importando que, em juízo, este tenha se retratado e negado o crime" (HC 176.405/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 23/04/2013).

Dessarte, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ressalto que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", a teor do enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Não há circunstâncias agravantes.

3.3. Minorantes e majorantes

Incide a causa geral de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, vale dizer, a tentativa.

O Código Penal adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 329.050/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017).

No caso dos autos, o réu RICARDO SOARES BARRETO por pouco não consumou o delito, visto que isso só não aconteceu porque a vítima Anna Borosnk achou estranho e contatou seu sobrinho, que, por sua vez, recomendou-lhe não entregar o cartão.

Passando assim as coisas, diminuo a pena em 1/3 (um terço) e a fixo em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Recai, também, a causa especial de aumento de pena tipificada no § 4º do artigo 171 do Código Penal, de sorte que aumento a pena em 1/3 (um terço) e a fixo em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

3.4. Valor do dia-multa

Do que consta dos autos, o acusado RICARDO SOARES BARRETO não possui bens de valor, tampouco exerce profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

3.5. Regime inicial de cumprimento de pena

Em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena imposta, a circunstância judicial negativa, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o semiaberto.

3.6. Detração

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados, destarte, a primeira progressão de regime.

Entretanto, no caso dos autos, o tempo cumprido cautelarmente não é suficiente para alterar o regime inicialmente fixado, razão por que deixo de proceder à detração.

3.7. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena

Diante do regime inicial fixado e da circunstância judicial negativa (maus antecedentes), é incabível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal).

4. RECURSO E ENCARCERAMENTO

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, não estando presentes, a esta altura, quaisquer dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Primeiramente porque ele é tecnicamente primário. Não obstante tenha condenações transitadas em julgado pelo cometimento de crimes patrimoniais, elas são antigas. Depois, porquanto o regime inicial fixado foi o semiaberto, não sendo justo nem razoável, no meu entendimento, que aguarde, cautelarmente, o julgamento de recurso em regime mais gravoso (fechado).

Expeça-se imediatamente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

5. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na exordial e: i. condeno o réu RICARDO SOARES BARRETO nas iras do artigo 171, §§2º-A e 4º, do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso II, do mesmo Codex; ii. fixo a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 8 (oito) dias-multa, esta com valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Após o trânsito em julgado, e independentemente de nova determinação: i. comunique-se ao Juízo Eleitoral, conforme o artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; ii. comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD, em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo; iii. expeça-se guia de recolhimento; iv. arquivem-se estes autos.

Sentença registrada virtualmente.

Partes saíram intimadas na audiência.

Publique-se.

Rancharia, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA